

1500540-42.2022.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Emerson Sumariva Júnior

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2095271/2022 - CPJ ARAÇATUBA PLANTÃO, 24138412 - CPJ

ARAÇATUBA PLANTÃO, 2095271 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

PAULO HENRIQUE DOS SANTOS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

3ª Vara Criminal

Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba-SP - cep 16015-925

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500540-42.2022.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500540-42.2022.8.26.0603

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2095271/2022 - CPJ ARAÇATUBA PLANTÃO, 24138412 - CPJ

ARAÇATUBA PLANTÃO, 2095271 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

PAULO HENRIQUE DOS SANTOS FERNANDES e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Emerson Sumariva Júnior

S E N T E N Ç A

Processo n.º 1500540-42.2022

AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA (art. 33, "caput", e 35, ambos da Lei 11.343/2006, na forma do art. 69, "caput", do Código Penal.

Autor – MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Réu – RAFAEL ARMANDO DEL ÂNGELO DE ANDRADE

Vistos.

RAFAEL ARMANDO DEL ÂNGELO DE ANDRADE, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nos artigos 33, “caput”, e 35, “caput”, ambos da Lei 11.343/06 porque, no mês de abril de 2022, em Araçatuba, associou-se com outros três indivíduos ainda não identificados para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas; no dia 6 de abril de 2022, por volta das 19 horas, na Avenida Ortêncio Giron, 579, em Araçatuba, agindo em concurso com os três indivíduos ainda não identificados, tinha em depósito, para traficar, 723,23 g de cocaína, além de petrechos, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo substâncias entorpecentes determinantes de dependência física e psíquica (fls. 15/16 e fls. 118/123); também tinham R\$ 30,00 em notas diversas.

O acusado foi notificado e apresentou defesa preliminar.

Recebida a denúncia, o processo teve normal tramitação, sendo realizada audiência de instrução e julgamento.

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a condenação do réu, nos termos da peça acusatória; o Culto Defensor, em bem cuidadas razões, pugna pela improcedência da ação penal; de forma alternativa, pede as benesses legais.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade do denunciado pela prática de condutas que, em tese, estariam a configurar os delitos correspondentes a “ter em depósito, para traficar”, sem licença prévia da autoridade competente e “associação ao tráfico”.

Ao término da instrução criminal, e após um atento exame das provas existentes nos autos, não há como se deixar de reconhecer que a materialidade e a autoria dos fatos narrados na denúncia ficaram satisfatoriamente comprovadas.

O acusado foi interrogado durante a lavratura do auto de prisão em flagrante delito, negando o tráfico, dizendo ser usuário de drogas.

Na fase judicial, os policiais militares Jonathan Pires e Guilherme Minari Gonçalves, além da testemunha Paulo Henrique dos Santos Fernandes, de forma uníssona, incriminam o acusado; informaram que durante patrulhamento foram avisados por um transeunte de que no imóvel descrito na peça acusatória estava ocorrendo o tráfico de drogas, com o preparo dos entorpecentes; que no portão havia um “olheiro”; foram ao local e avistaram o indivíduo que, ao ver os policiais, correu para os fundos do imóvel, sendo então seguido; no imóvel encontraram mais três indivíduos acondicionando entorpecentes, ocasião em que todos fugiram pulando o muro; conseguiram deter o réu e com ele encontraram R\$ 30,00 em dinheiro; em diligências no imóvel, localizaram 198 micro tubos de cocaína, prontos para a mercancia, um prato contendo 100 g de cocaína e vários micro tubos vazios nas cores branca e rosa, fermento em pó químico, tampa e filtro de liquidificador, assim como uma peneira.

Para os policiais militares, em detalhe, o réu confessou que recebia R\$ 200,00 para embalar as drogas.

Dos depoimentos dos policiais militares, ficou aclarado que a associação criminosa desenvolvida pelo réu e os indivíduos que fugiram consistia na soma de esforços para ter em depósito os entorpecentes, fazendo suas embalagens para posterior venda, em pontos da cidade.

Interrogado em juízo, informou que foi até o local para adquirir entorpecente, levando os R\$ 30,00; no local chamou pelos rapazes, vendo que eles estavam embalando cocaína; na sequência, pediu três pinos, sendo informando que eles ainda estavam embalando, devendo voltar em 15 minutos; quando saía do local, os policiais chegaram; assustado, correu para o muro do lado esquerdo tentando fugir, sendo então abordado; foi ao local para comprar o entorpecente.

A negativa de autoria apresentada pelo acusado restou contrariada por provas bem mais idôneas.

Sem embargo das fundamentadas defesas apresentadas pelo Culto Defensor, nada nos autos autoriza a conclusão de que os mencionados policiais militares tivessem motivos para incriminar falsamente o acusado, razão porque não há que privar de valor probatório seus depoimentos.

Vigendo o Estado de Direito, não se pode presumir a atuação dos membros das corporações de segurança como ilegítima ou dissociada do fim de proteção da ordem legalmente estabelecida, devendo ser afastada a pecha de parcialidade de seus depoimentos sempre que ausente indício sério acerca da existência de motivo real capaz de justificar uma falsa incriminação.

Nesse sentido, aliás, a jurisprudência dos Tribunais Superiores do país: "O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de o policial que participou das diligências ser ouvido como testemunha.

Ademais, o só fato de a testemunha ser policial não revela suspeição ou impedimento" (STF, HC 76.557-RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 04/08/1998); "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF, HC 74.608-0, Relator Ministro Celso de Mello, j. em 18.2.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189; e, no mesmo sentido: HC 73518, Relator Min. Celso de Mello, j. 26/03/1996, p. 293) "Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes.3. Habeas corpus não conhecido." (STJ, HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014) "É válido como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido." (STJ, AgRg no AREsp 234.674/ES, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/05/2014, DJe 06/06/2014)". Prosseguindo, quanto à validade do depoimento de policiais, confira-se o entendimento do E. Supremo Tribunal Federal:

"Prova - Depoimento testemunhal de agentes policiais - Validade. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF - 1ª Turma - HC n.º 74.608-0/SP - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 11/04/97, pág. 12.189)

Comprovada a autoria, a materialidade vem pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência, pelo auto de exibição e apreensão e pelos laudos periciais, todos encontrados nos autos, além dos depoimentos seguros das testemunhas.

As teses defensivas não merecem acolhida.

A princípio, não há que se falar em absolvição do réu, se a prova carreada aos autos é forte e coesa, conforme acima analisado.

As circunstâncias da apreensão e a expressiva quantidade de entorpecente apreendida (cocaína), somados aos seguros depoimentos dos policiais, não deixam dúvidas de que

o ré praticou os crimes descritos na denúncia.

Ademais, não há por que se duvidar dos policiais e não há nada nos autos que possa indicar que eles desejam incriminar o réu injustamente.

“PROVA - Testemunha - Palavra de policial - Credibilidade - Ausência de qualquer razão concreta para duvidar das incriminações lançadas contra os réus pelo agente público - Relatos que encontram total apoio na robusta prova documental carreada aos autos que reforçam o convencimento acerca da autoria atribuída aos acusados - Entendimento - Preliminares rejeitadas e recursos improvidos. (Apelação n. 990.09.260677-8 - São Paulo - 8ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Roberto Mário Mortari - 16/12/2010 - 15710 - Unânime)”.

“PROVA - Testemunha - Policial - Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas - O depoimento de policiais é tão válido como qualquer outro testemunho - A circunstância de ser policial a testemunha, não afeta, positiva ou negativamente, o valor probante de sua palavra - Precedentes do Supremo Tribunal Federal - Recurso da defesa, improvido neste aspecto. (Apelação n. 990.10.245941-1 - São Paulo - 9ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Francisco José Galvão Bruno - 09/12/2010 - 5418 - Unânime)”.

Ressalte-se que o tráfico não é incompatível com o uso de drogas. Muito pelo contrário, há grande afinidade entre uma e outra condutas. A dependência em nada dificulta a traficância, muito pelo contrário, facilita o ingresso no submundo do crime, principalmente no mercado de substâncias tóxicas.

Ademais, o artigo 33 da Lei 11.343/2006 é de múltipla tipificação de condutas delituosas, não sendo necessário que, no momento da prisão, o agente esteja na prática ostensiva de atos onerosos ou de comercialização, bastando a prática de uma das condutas descritas no referido artigo.

Portanto, não há que se falar em desclassificação do crime imputado para o de uso de substância tóxica definido no artigo 28 da Lei 11.343/2006.

No que tange à redução prevista no § 4.º do art. 33 da Lei 11.343/2006, o acusado não preenche os requisitos ali mencionados. Restou apurado que se dedica a atividades criminosas e estava associados para traficar; além do mais, foi preso em flagrante recentemente por porte ilegal de arma de fogo, sendo solto em audiência de custódia e já voltando ao crime (fls. 44/45).

As condutas encontram tipicidade na exata correspondência com os delitos definidos nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei n.º 11.343/2006, na forma do art. 69, caput, do Código Penal.

Inexistem causas que afastem a ilicitude das condutas, excluam a culpabilidade dos denunciados ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência dos delitos.

Passo a dosar as penas do acusado, na primeira fase, o que faço nos termos do artigo 59 do Código Penal. Atendo as regras do artigo 42 da Lei 11.343/2006, preponderante sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, levando em consideração ser tecnicamente primário, fixo as penas bases em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no que tange ao delito de transportar drogas; e 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, no que se refere ao delito de associação para a prática de delitos previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Fixei as penas em seus mínimos legais ante a ausência de elementos para justificar fixação acima desse patamar. Como mencionado acima, o réu não faz jus ao disposto no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas, pois estava associado para fins de traficar, o que impede a concessão de tal benefício, além de estar respondendo por crime de porte ilegal de arma (fls. 44/45). Por fim, aplicando o disposto no artigo 69, do Código Penal, fixo a pena do réu em oito (8) anos de reclusão e pagamento de mil e duzentos (1.200) dias-multa, no valor unitário mínimo. Torno a pena definitiva, ante a ausências de causas ou circunstâncias modificadoras.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu RAFAEL ARMANDO DEL ÂNGELO DE ANDRADE, qualificado nos autos, à pena de oito (8) anos de reclusão e pagamento de mil e duzentos (1.200) dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso nos artigos 33, “caput” e 35, “caput”, todos da Lei 11.343/06.

Tratando-se de crime de tráfico de entorpecente, delito grave e que exige reprimenda severa, equiparado a hediondo, fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena.

“O regime inicial fechado, da mesma forma, deve ser preservado, pois, a despeito da extensão da pena corporal aplicada, a gravidade concreta do delito evidenciada pela variedade, significativa quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos (crack e cocaína - de alto poder alucinógeno e viciante) justifica, também a meu juízo, a imposição do regime prisional mais rigoroso, posto que regime diverso não se mostra suficiente à prevenção e à repressão da infração penal perpetrada pelo apelante (cf. artigo 33, § 3º, do Código Penal); ainda que se considere que o crime por ele perpetrado seja equiparado aos hediondos” (trecho do V.Acórdão proferido no dia 10 de junho de 2020, Apelação Criminal nº 1501266-51.2019.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante ALEXANDRE DE CAMPOLI MARTINEZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, tendo como Relator o Desembargador NELSON FONSECA JÚNIOR.

Pelo mesmo motivo, mormente para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, deverá permanecer preso, estando mais do que justificada a prisão cautelar, ainda mais agora com a presente condenação. Expeça-se ofícios de recomendação. Decreto o perdimento do dinheiro apreendido nos autos, nos termos da legislação pertinente.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Araçatuba, 22 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA